

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

פ/25/1396

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – קביעת תעריף מקסימלי לשכר טרחת עורך דין),

התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 7 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 7 –
- (1) בסעיף קטן (א), אחרי המילים "והכל בתוך תקופה של" במקום "20" יבוא "45";
- (2) בסעיף קטן (א1), במקום "21" יבוא "46".
2. תיקון סעיף 10 בחוק העיקרי –
- (1) במקום "בתעריף המינימלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א–1961, זולת אם קבע רשם ההוצאה לפועל שכר אחר" יבוא "בתוספת השישית", זולת אם קבע רשם ההוצאה לפועל שכר נמוך יותר";
- (2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), בעד בקשות לביצוע שניתן להגיש במסלול מקוצר לפי פרק א' לחוק ולא הוגשו בדרך זו, יהא זכאי הזוכה לשכר עורך דין כמפורט בפרט (1) לתוספת השישית לחוק זה בלבד.";
3. אחרי התוספת החמישית לחוק העיקרי יבוא:
- הוספת תוספת שישית

"תוספת שישית

(סעיף 10)

- (1) שכר עורך דין בעד בקשה לביצוע יהיה כמפורט להלן –

גובה החוב בשקלים חדשים שכר טרחת עורך דין בשקלים חדשים

עד 999

100

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 16.

162	1,000 – 5,000
262	5,001 – 15,000
424	15,001 – 25,000
685	25,001 – 50,000
1109	50,001 – 75,000
1794	75,001 – 100,000
2903	100,001 – 200,000
4697	200,001 – 500,000

(2) לא שילם החייב את מלוא הסכום הנדרש ממנו בתוך התקופה הקבועה באזהרה, יתווסף לחוב בתיק שכר טרחה בשיעורים הקבועים בפרט (1) שיחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת סכום שכר טרחה זה; לעניין תוספת זו "חוב פסוק" – החוב בתיק, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות שנתחייב בהם החייב לרבות שכר הטרחה שהתווסף בפתיחת התיק לפי פרט (1) לתוספת;

(3) חלפו 12 חודשים מתום המועד הקבוע באזהרה והחייב לא שילם את מלוא הסכום הנדרש ממנו, יתווסף לחוב בתיק שכר טרחה בסכומים הקבועים בפרט (1) שייחשבו מהחוב הפסוק הקיים ביום הוספת שכר טרחה זה.

(4) האמור בפרטים (2) ו-(3) מותנה בכך שעורך הדין נקט הליכים נוספים לאחר מסירת האזהרה ותום המועד הקבוע בה.

(5) האמור בפרטים (2) ו-(3) לא יחול אם החייב הוכר כחייב משלם לפי הוראות סעיף 69ב(5) לחוק וכל עוד לא בוטלה ההכרה.

דברי הסבר

עניינו של סעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967, הוא בשכר עורך הדין. בהתאם לקבוע בסעיף, זוכה המיוצג על ידי עורך דין בתיק הוצאה לפועל, זכאי לשכר עורך דין כאמור בתעריף המינימלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961, זולת אם קבע רשם ההוצאה לפועל שכר אחר על פי בקשה שהוגשה לו.

כדי לסבר את האוזן, שיעורי שכר הטרחה שנוקף לחייבים בשלוש השנים האחרונות (2018-2020) בגין חייבים בהוצאה לפועל עמד על כשלושה מיליארד שקלים חדשים. רוב שכר הטרחה נזקף באופן אוטומטי על ידי פעילות בין מחשב למחשב ובין חשבונות הבנק. אין שום היגיון לגבות שכר טרחה גבוה כל כך על פרק זמן קצר כל כך (בתוך 30 ימים). בפרט כשמדובר על סכומי קטנים מאוד בגין חובות שנשכחו, שומה עלינו לדאוג לכך שלא יוסיפו העשירים להתעשר בלי גבול, על חשבון העניים המתרוששים עוד ועוד. ברוח דברי הנביא ישעיה: "תִּזְקְוּ יְדֵים קְפוֹת וּבְרָפִים כְּשִׁלּוֹת אֲמִצּוֹ". באופן כללי, יוזמי הצעת החוק שואפים

לכך, שבסופו של התהליך, הפירמידה הכלכלית הישראלית תשרת את כלל הציבור ולא את אליטת ההון בלבד.

יוזמי הצעת החוק מציעים לנתק את הזיקה לכללי לשכת עורכי הדין ולקבוע בתוספת לחוק ההוצאה לפועל תעריפים מקסימליים להשתת שכר עורך דין על החייב אשר יחושבו בהתאם לגובה החוב. כמו כן, שכר הטרחה חולק לשלוש פעימות: הראשונה עם הגשת הבקשה לביצוע בהוצאה לפועל; הפעימה השנייה כאשר חלפו 45 ימים מתום המועד האחרון של האזהרה לאחר שהחייב לא שילם את חובו ובלבד שעורך הדין נקט בהליך לגביית החוב; והפעימה השלישית, שנה לאחר תום המועד הקבוע באזהרה ובלבד שהחייב לא פרע את חובו ולא הוכר כחייב משלם לפי הוראות פרק ז' סימן ב' לחוק או שההכרה בו כחייב משלם בוטלה עקב אי עמידה בתשלומים, ועורך הדין נקט בהליך לגביית החוב. יתר על כן, מוצע כי בקשות לביצוע שניתן היה להגיש במסלול מקוצר ולא הוגשו בדרך זו, יזכו את הזוכה בשכר עורך דין בסכום השווה לפעימת התשלום הראשונה בלבד.

בטבלאות המצורפות, ניתן לראות את השינוי המשמעותי שמציעים יוזמי ההצעה לטובת אזרחי ישראל.

טבלה 5 - סכומי תשלום מקסימליים לפי סכום החוב					
סכום החוב	שכ"ט כולל מקסימאלי - נוסח מוצע (א+ב+ג)	שכ"ט כולל מקסימאלי - מצב קיים (א+ב)	שכ"ט א = שכ"ט ב = שכ"ט ג - ע"פ הצעת החוק	שכ"ט א - מצב קיים	שכ"ט ב' - מצב קיים
עד 353	300	695	100	235	
353-470	300	813	100	353	
470-587	300	930	100	470	
587-705	300	1047	100	587	
705-1000	300	1165	100	705	
1000-5000	486	1165	162	705	
5001-5288	786	1165	262	705	
5288-7051	786	1341	262	881	
7051-7634	786	1518	262	1058	
7634-8830	786	בין 1605 ל 1785	262	15% מסכום התביעה. בין 1325 ל 1145	
8830-15000	786	בין 1766 ל 3000	262	15% מסכום התביעה. בין 2250 ל 1325	5% מסכום החוב בין 750 ל 441
15000-25000	1272	בין 3000 ל 5000	424	15% מסכום התביעה בין 3750 ל 2250	5% מהחוב בין 750 ל 1250
25000-25712	2055	בין 5000 ל 5142	685	15% מסכום התביעה בין 3857 ל 3750	5% מהחוב בין 1285 ל 1250
50000-25712	2055	בין 5090 ל- 7500	685	10% מסכום התביעה בין 3805 (שכ"ט מינמלי במדרגה) ל 5000	5% מהחוב בין 2500 ל 1285
50000-58758	3327	בין 7500 ל 8814	1109	10% מסכום התביעה בין 5876 ל 5000	5% מהחוב בין 2938 ל 2500
58758-75000	3327	לא קבוע שכ"ט בכללים. בפועל, מחייבים באותו שיעור של המדרגה הקודמת. בין 15000 ל- 8814	1109	בפועל, באותו שיעור של מדרגה קודמת. בין 5876 ל- 11250	בפועל, באותו שיעור של מדרגה קודמת. בין 3750 ל- 2938

תקציב 2019 - תוצאות תוכנית "מבצע 100"					
סכום החוב	שכ"ט כולל מקסימאלי - נוסח מוצע (א+ב+ג)	שכ"ט כולל מקסימאלי - מצב קיים (א+ב)	שכ"ט א = שכ"ט ב = שכ"ט ג - ע"פ הצעת החוק	שכ"ט א - מצב קיים	שכ"ט ב' - מצב קיים
עד 1000 ש"ח	300	764	100	382 (שכ"ט מינימאלי במדרגה זז)	382 (שכ"ט מינימאלי במדרגה זז)
1001-5000	486	764	162	382 (שכ"ט מינימאלי במדרגה זז)	382 (שכ"ט מינימאלי במדרגה זז)
-25,001 50,000	2055	בין 2500 ל- 5000	685	5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 1,250 ל-2500	5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 1,250 ל-2500
-50,001 75,000	3327	בין 5000 ל 7,500	1109	5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 2500 ל-3,750	5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 2500 ל-3,750
-75,001 100,000	5382	בין 7,500 ל 10,000	1794	5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 3,750 ל-5,000	5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 3,750 ל-5,000
-100,001 200,000	8709	בין 10,000 ל- 20,000	2903	5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 5000 ל-10,000	5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 5000 ל-10,000
-200,001 267,723	14091	בין 20,000 ל 26,772	4697	5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 10,000 ל-13,386	5% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 10,000 ל-13,386
-267,724 500,000	14091	בין 26,654 ל 40,000	4697	4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 13,327 (שכ"ט מינימום במדרגה זז) ל 20,000	4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 13,327 (שכ"ט מינימום במדרגה זז) ל 20,000
-500,000 535,563	בין 15,000 ל 16,065	בין 40,000 ל 42,845	1% מגובה החוב - בין 5000 ל 5,355	4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 20,000 ל-21,422	4% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע בין 20,000 ל-21,422
מעל 535,564	לפחות 16068	לפחות 42,845	1% מגובה החוב - כלומר מינימום 5356	3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות מ-21,372 ש"ח	3% מהסכום הכלול בבקשת הביצוע אך לא פחות מ-21,372 ש"ח

טבלה ג' - מסלול תביעה לביצוע שטרות:					
סכום החוב	שכ"ט כולל מקסימאלי - נוסח מוצע (א+ב+ג)	שכ"ט כולל מקסימאלי - מצב קיים (א+ב)	שכ"ט א = שכ"ט ב = שכ"ט ג - ע"פ הצעת החוק	שכ"ט א - מצב קיים	שכ"ט ב' - מצב קיים
עד 413	300	בין 634 ל- 675	100	141	10% מהחוב + 493 - בין 534 ל 493
414-1000	300	בין 817 ל 876	100	283	10% מהחוב + 493 - בין 593 ל 534
1000-1481	486	בין 876 ל 924	162	283	10% מהחוב + 493 - בין 641 ל 593
1482-5000	486	בין 431 ל 783	162	283	10% מהחוב בין 148 ל 500
5,000-10,787	786	בין 783 ל 1361	262	283	10% מהחוב בין 500 ל 1,078
10,788-15,000	786	בין 2697 ל- 3750	262	15% מגובה החוב בין 2250 ל 1618	10% מהחוב בין 1078 ל 1500
15,001-25,000	1272	בין 3750 ל 6250	424	15% מגובה החוב בין 3750 ל 2250	10% מהחוב בין 1500 ל 2500
25,001-26,347	2055	בין 6250 ל 6586	685	15% מסכום התביעה בין 3750 ל 3952	10% מהחוב בין 2500 ל 2634
26,348-50,000	2055	בין 5268 ל 10,000	685	10% מסכום התביעה בין 2634- (שכ"ט מינמלי במדרגה זו) ל 5000	10% מהחוב בין 2634 ל 5000
50,001-75,000	3327	בין 10,000 ל 15000	1109	10% מסכום התביעה בין 5000 ל 7500	10% מהחוב בין 5000 ל 7500
75,001-100,000	5382	בין 15,000 ל 20,000	1794	10% מסכום התביעה בין 7,500 ל 10,000	10% מהחוב בין 7,500 ל 10,000
100,000-107,102	8709	בין 20,000 ל 21,420	2903	10% מסכום התביעה . בין 10,000 ל 10,710	10% מהחוב בין 10,000 ל 10710
107,103-200,000	8709	בין 25,704 ל 48,000	2903	10% ועוד 4% מיתרת סכום התביעה בין 14,994 ל 28,000	10% מהחוב בין 10,710 ל 20,000
200,000-267,723	14091	בין 48,000 ל 64,253	4697	10% ועוד 4% מיתרת סכום התביעה בין 28,000 ל 37,481	10% מהחוב בין 20,000 ל 26,772
267,723-500,000	14091	בין 58,898 ל 110,000	4697	10% ועוד 4% מיתרת סכום התביעה בין 37,481 ל 70,000	8% מהחוב בין 21,417 ל- (שכ"ט מינמלי במדרגה) ל- 40,000
500,000-536,632	1% מהחוב בין 15,000 ל 16,098	בין 110,000 ל 118,058	1% מהחוב בין 5000 ל 5366	10% ועוד 4% מיתרת סכום התביעה בין 70,000 ל 75,128	8% מהחוב בין 40,000 ל 42930
-536,632 1,052,500	1% מהחוב בין 16,098 ל 31,575	בין 107,325 ל 210,500	1% מגובה החוב. בין 5366 ל 10525	10% ועוד 4% מיתרת סכום התביעה. בין 75,128 ל 147,350	6% מהחוב הפסוק . בין 42,857 (שכ"ט מינמלי במדרגה) ל- 63,150
1,052,500 ומעלה	1% מהחוב - לא פחות מ 31,575	לא פחות מ 112,459	1% מגובה החוב. לא פחות מ 10,525	כמוסכם בין ע"ד ללקוח ולא פחות מ 49,308	6% מהחוב הפסוק, לא פחות מ 63,151

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1731/24) ועל ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/1942/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/890/25).

הצעת החוק זהה לפ/890/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)